



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del giudice unico dott.ssa Laura Liberati, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11310 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente

TRA

Parte_1, elettivamente domiciliata in Roma, via Statilio Tauro n. 7, presso lo studio dell'Avv. Massimo Madaio che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione

ATTRICE

E

Controparte_1 in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, via Conte Rosso n. 5, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Vitale che la rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico

CONVENUTA

OGGETTO: controversia in materia di risarcimento danni.

CONCLUSIONI: all'udienza del 3.7.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora *Parte_1* ha convenuto in giudizio la *Controparte_1* per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"Accertare e dichiarare che la Convenuta Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione condominiali elencati in narrativa, effettuati in Roma, alla Via degli Albatri n. 6, ha omesso di porre in essere le cautele all'uopo dovute e*

necessarie, causando così danni sia patrimoniali che non patrimoniali alla Sig.ra [...] Parte_1 e, per l'effetto, condannare la Convenuta Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Sig.ra Parte_1 che, in via prudenziale, si quantifica nella somma di euro 14.590,00, o quella altra misura, maggiore o minore, risultante all'esito istruttorio e, comunque, ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari così come per legge, sia della fase di Mediazione, che della presente fase”.

Evocava, in diritto l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., ovvero in subordine dell'art. 2043 c.c., e deduceva in fatto:

- di essere proprietaria dell'appartamento situato all'interno dello stabile del Condominio di via degli Albatry n. 6, piano secondo, int. 6;
- che nello stabile condominiale erano stati eseguiti dalla convenuta Controparte_1 lavori di ristrutturazione edilizia in virtù di contratto di appalto sottoscritto in data 27.10.2016, sotto la direzione dell'Ing. Arch Controparte_2 in cui si prevedeva l'inizio dei lavori per il 23.1.2017 e la fine degli stessi dopo 150 giorni lavorativi;
- che nel contratto di appalto veniva specificato: “fino al compimento di tutte le commesse, l'appaltatore continua ad essere custode esclusivo del cantiere ed è tenuto a mantenerlo in sicurezza, nonché ad essere responsabile del medesimo anche per danni a terzi”, restando “a carico dell'appaltatore tutte le responsabilità civili e penali derivanti da danni a persone e/o cose durante l'esecuzione dei lavori e PER CAUSE A LUI IMPUTABILI” (art. 7);
- che i lavori, iniziati tardivamente il 1.3.2017, si protraevano ben oltre il previsto, tanto che nell'assemblea condominiale del 3.7.2018 si deliberava: “La Ditta, rappresentata dal Sig. Pt_2 Pt_3 , CP_3 e l'Assemblea all'unanimità stabiliscono ... (omissis) che la Ditta terminerà i lavori al massimo entro il 30/09/2018 dopodiché verranno applicate sanzioni di euro 100,00 al giorno per ogni ritardo”;
- che già nel giugno del 2017, a causa della presenza di macchie all'interno di una camera dell'appartamento, l'attrice aveva chiesto l'intervento del Direttore dei Lavori e della ditta appaltatrice senza che venissero attuati interventi risolutivi. Successivamente, in data 6.10.2018, a seguito di copiose piogge, le infiltrazioni di acqua si estendevano nel salone e in una camera, provocando anche un cortocircuito con conseguente inutilizzabilità dei locali. Anche i Vigili del Fuoco, intervenuti il giorno successivo, rilevavano all'interno dell'appartamento int. 6 sgocciolamenti di acqua dal soffitto del soggiorno e del bagno nonché macchie di umidità sul soffitto del bagno e mettevano in sicurezza una lampada elettrica. Riscontrato, inoltre, che sul

dell'impermeabilizzazione, invitavano il proprietario, sig. **CP_4** a ripristinare l'impermeabilizzazione ed a provvedere nell'immediato a coprire l'area con un telo o quant'altro utile a salvaguardare il piano sottostante da ulteriori infiltrazioni in caso di pioggia;

- che a causa dei fatti sopra narrati non era stato possibile festeggiare nell'appartamento la programmata festa per il venticinquesimo anno di matrimonio dell'attrice;
- che il 26.4.2018, tra le 21:00 e le 22:30, ignoti malviventi, approfittando del fatto che la ditta appaltatrice aveva lasciato aperte le porte di accesso al terrazzo condominiale oltre a un cavo sospeso lungo la facciata, si erano calati sul balcone di pertinenza dell'appartamento dell'attrice e, dopo aver forzato la porta finestra del locale cucina ed essersi introdotti nell'abitazione, avevano asportato preziosi per un valore di € 3.990,00, come da denuncia sporta presso il Commissariato di P.S. Sezionale "Casilino Nuovo";
- che nella perizia giurata del 18.12.2018 il Geom. **Parte_5**, dopo aver descritto lo stato dei luoghi, quantificava in € 2.939,17 l'importo necessario al ripristino;
- che i lamentati inconvenienti avevano provocato all'attrice anche un danno da disagio abitativo e morale quantificato in € 10.000,00;
- che la **CP_5** Cattolica, assicuratrice della società convenuta, inviava in data 3 maggio 2019 e 10 maggio 2019 due assegni a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attrice, per l'importo di complessivi € 2.506,00 al netto della franchigia di € 600,00, oltre al rimborso degli onorari di assistenza legale per € 494,00. Somme che venivano trattenute dall'attrice in conto del maggiore avere come da comunicazione a mezzo PEC del 5.6.2019;
- che il procedimento di mediazione introdotto prima della proposizione del giudizio si concludeva con esito negativo in conseguenza della mancata adesione della convenuta al primo incontro fissato per il 9.9.2019.

La **Controparte_1** si costituiva tardivamente, rassegnando le seguenti conclusioni: *"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in via principale rigettare la domanda per difetto di legittimazione passiva e perché infondata in fatto e diritto e comunque non provata in ordine a nesso di causalità, an e quantum; in via subordinata limitare il quantum alla valutazione assicurativa; in ogni caso, tenuto conto anche dell'offerta banco iudicis pari alla franchigia, con vittoria di spese e compensi professionali"*.

La convenuta, nel costituirsi in giudizio, si dichiarava disponibile a rendere l'interrogatorio formale deferito nei confronti dell'Amministratore Unico evidenziando l'impossibilità del predetto a presenziare all'udienza di assunzione per non aver potuto prendere tempestiva visione della notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interpello, peraltro inviata alla PEC della società (al pari della

convocazione in mediazione, dell'atto introduttivo del giudizio e di quello in rinnovazione), a causa di gravi problemi di salute.

In ogni caso, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva poiché, per come descritta la vicenda dall'attrice, le lamentate infiltrazioni dal terrazzo CP_4 sarebbero state antecedenti ai lavori effettuati sullo stesso e legittimato passivo doveva ritenersi il Condominio, quale custode dell'immobile. Eccepiva anche l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. dell'amministratrice di condominio, già escussa all'udienza del 12.5.2022, nonché del Direttore dei Lavori, poiché evocabile in giudizio per responsabilità professionale e per culpa in vigilando.

Nel merito contestava la domanda attorea per inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 2051 c.c. nonché per mancanza di prova del nesso di causalità e degli asseriti danni. Deduceva al riguardo che l'impresa aveva completato l'opera senza alcuna contestazione da parte del committente e negava che il furto fosse stato agevolato dall'omissione di cautele. Infine, contestava la domanda attorea anche nel quantum, evidenziando l'assenza di prova in ordine ai lamentati danni in quanto quantificati in base a mere stime di parte nonché l'assenza di un inventario o di una stima certificata ex ante per quelli relativi all'evento furto. Riteneva altresì non dovuto, per assenza dei requisiti di cui all'art. 2059 c.c., il danno morale non essendo credibile che l'attrice avesse organizzato una festa così importante in un ambiente ritenuto insalubre. In ogni caso, pur ritenendo soddisfattiva l'offerta effettuata dalla compagnia assicurativa e senza riconoscimento di responsabilità, offriva banco judicis all'attrice l'importo di € 600,00 corrispondente alla franchigia contrattuale.

L'istruttoria è stata espletata con l'escussione di tre testimoni indicati da parte attrice ed è stato dato atto della mancata risposta all'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta.

All'udienza del 3.7.2024, tenuta dalla scrivente in sostituzione del dott. Ranieri giusto decreto del Presidente di Sezione del 7.3.2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

Ciò premesso, deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società convenuta in quanto legittimato il Controparte_6

6 quale custode o per eventuale culpa in eligendo e in vigilando.

Sulla questione della legittimazione, si richiamano i principi di diritto fissati dalla Suprema Corte a SS.UU. nella pronuncia n. 2951/2016, secondo cui: *“La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva*

vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio. La contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate. Gli sarà preclusa la possibilità di basare la negazione della titolarità del diritto sull'allegazione e prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti”.

Alla luce di tali principi deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva della società convenuta, poiché nell'atto di citazione si deduce la responsabilità della stessa, quale ditta appaltatrice, per danni derivati dalla cattiva esecuzione delle opere sull'immobile condominiale e per omissione delle dovute cautele e dunque per danni che si assumono derivati non dalla cosa in sé, oggetto dell'appalto, ma dall'attività svolta dall'appaltatore sulla stessa.

Di fatti, in linea generale, in caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, occorre distinguere tra i danni derivanti dalla attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto: per i primi si applica l'art. 2043 c.c., e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore in ragione della sua autonomia; per i secondi, in quanto danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, risponde anche il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/02/2024, n. 4288).

Inoltre, poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, la responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera è configurabile solo quando l'opera sia stata affidata ad un'impresa manifestamente inidonea (cd. culpa in eligendo) ovvero

quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore (che ha agito quale nudus minister) attraverso rigide ed inderogabili direttive (cfr. ex multi Cassazione civile sez. III, 29/12/2023, n.36399), circostanze che nel caso in esame non sono state dedotte in citazione.

Del resto, è lo stesso art. 3 del contratto di appalto a prevedere che: *“fino al compimento di tutte le commesse, l'appaltatore continua ad essere custode esclusivo del cantiere ed è tenuto a mantenerlo in sicurezza, nonché ad essere responsabile del medesimo anche per danni a terzi”,* restando quindi *“a carico dell'appaltatore tutte le responsabilità civili e penali derivanti da danni a persone e/o cose durante l'esecuzione dei lavori e PER CAUSE A LUI IMPUTABILI”* come concordato al successivo art. 7.

Nella fattispecie, la società convenuta si è costituita in giudizio tardivamente senza fornire prova di un impedimento ad essa imputabile che ne consentisse la rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c. Invero, alcuna valenza probatoria può essere data alla certificazione medica depositata in atti, peraltro datata del 5.2.2018 e 22.10.2022 e quindi riferita a periodi diversi da quelli delle notifiche, costituita da semplici piani terapeutici prescriventi un farmaco senza indicazione di patologie e/o di stati invalidanti.

Del pari tardiva deve ritenersi l'eccezione con la quale la difesa della Controparte_1 [...] ha rilevato l'incapacità a testimoniare sia dell'amministratrice del Condominio che del Direttore dei Lavori.

Deve al riguardo osservarsi che la parte che si costituisce tardivamente accetta il processo nello stato in cui si trova, comprese le maturate decadenze processuali, salvo fornire prova di un impedimento alla stessa non imputabile che, vale ribadire, nella specie non è stata fornita.

Di conseguenza la convenuta è decaduta dalle sollevate eccezioni di incapacità a testimoniare, anche perché, quanto al teste CP_2 non reiterate prima e dopo la sua deposizione: *“L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova”*; *“Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità”*; *“La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle*

conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede di impugnazione"(Corte a SS.UU. n. 9456/2023).

Quanto, poi, al rilievo che la notifica del verbale di causa ai fini dell'interpello sia stata effettuata all'indirizzo PEC della società, si osserva che l'interpello è diretto alla parte e quindi, trattandosi di persona giuridica, al relativo legale rappresentante domiciliato per la carica presso la sede della società.

Passando all'esame del merito, deve osservarsi che parte attrice deduce di aver subito danni derivati non dall'immobile in sé ma dall'esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore, il ché, come sopra evidenziato, esclude l'applicazione dell'art. 2051 c.c. e comporta l'esame della domanda sotto il profilo dell'art. 2043 c.c., in virtù del quale ricade sul danneggiato l'onere di provare il fatto storico, i danni, il nesso di causalità e l'imputabilità soggettiva.

Ebbene, la circostanza che la società convenuta abbia eseguito nello stabile condominiale, di cui è parte l'appartamento dell'attrice, le opere commissionate dal Condominio in virtù di contratto di appalto in atti (doc. 1 di parte attrice), risulta circostanza pacifica tra le parti.

L'istruttoria espletata ha inoltre consentito di ritenere accertato il verificarsi durante l'esecuzione di tali opere delle lamentate infiltrazioni all'interno di alcuni immobili facenti parte del Condominio, tra cui quello di proprietà dell'attrice. E più precisamente:

- nel rapporto relativo all'intervento effettuato in data 7.10.2018 nel quale i Vigili del Fuoco dichiarano di aver accertato che: *"nell'appartamento int. 6 vi erano sgocciolamenti di acqua dal soffitto del soggiorno, del bagno e macchie di umidità al soffitto"* e che *"IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO SOPRA SI PROVVEDEVA A effettuare le verifiche al piano superiore int. 9 dove si riscontrava che vi erano in corso lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione del terrazzo di circa 50 mq"*. Gli agenti, quindi, ritenevano *"PRESUMIBILE CAUSA DEL SINISTRO disattenzione"*. Gli stessi operatori, dopo aver adottato *"provvedimenti di cautela"* consistenti nel disattivare la lampada del soggiorno ed isolare i fili con nastro isolante, comunicavano *"... al sig. CP_4 dichiaratosi il proprietario dell'appartamento int. 9 di provvedere a ripristinare l'impermeabilizzazione del terrazzo e nell'immediato coprire lo stesso con telo e quant'altro al fine di evitare ulteriori infiltrazioni al piano sottostante in caso di pioggia"*;

- nelle numerose immagini fotografiche che raffigurano macchie di umidità e muffa (cfr doc. 17 del fascicolo di parte attrice, le foto allegate alla perizia giurata - doc. 14 del fascicolo di parte attrice - e le altre, non numerate in indice ma inserite dopo il rapporto dei VV.FF. sebbene non facenti parte di questo ove invece è riportato *"Documentazione video-fotografica presente: NO"*) e ritraggono anche il sovrastante terrazzo in rifacimento con lastre del materiale impermeabilizzante rimosse e arrotolate su sé stesse che lasciano il fondo senza una protezione sostitutiva, seppure temporanea;

- nei verbali di assemblea condominiale del 18.10.2018, 29.10.2018, 22.11.2018 e 24.1.2019 (cfr. doc. da 9 a 11 e 16 di parte attrice), in cui si discute della questione della cattiva e ritardata esecuzione delle opere e dei danni subiti da alcuni condomini;
- nelle comunicazioni del Direttore dei Lavori Arch. **CP_2** del 7.10.2018 e 10.10.2018 nelle quali, in merito alle infiltrazioni lamentate da alcuni condomini (locali farmacia, studio pediatrico, appartamento dell'attrice) ed all'esito del sopralluogo del 7.10.2018 resosi necessario a seguito delle rilevanti infiltrazioni nell'appartamento dell'attrice, la causa degli inconvenienti viene attribuita all'esecuzione non a regola d'arte dei lavori di impermeabilizzazione. Ragione questa che induceva il medesimo Direttore dei Lavori a non emettere il certificato di fine lavori fino alla conclusione a regola d'arte dei lavori (cfr. doc. 7 e 8 fascicolo di parte attrice);
- nella relazione tecnica del Direttore dei Lavori (cfr. doc. 13 di parte attrice) nella quale, all'esito anche dell'ispezione nelle unità abitative interessate dalle infiltrazioni, si indicano le attività che la ditta avrebbe dovuto svolgere per completare a regola d'arte le opere commissionate, tra cui il *"completamento dei lavori previsti nei terrazzi condominiali"*, nonché gli interventi necessari per rimuovere le problematiche riscontrate negli appartamenti (quanto all'attrice: *"ripulitura e tinteggiatura di tutti i vani dell'immobile int. 6 di proprietà **Pt_1** che hanno subito copiose e ripetute infiltrazioni mentre si stava procedendo ad effettuare i lavori nella terrazza di proprietà Sig. **CP_4** . Oltre a quanto detto, potrebbero emergere ulteriori danni che saranno concordati in separata sede tra gli stessi proprietari dell'immobile e la ditta appaltatrice. Per tale motivo si allega alla presente relazione la lista inviata tramite PEC dalla proprietaria"*);
- nelle dichiarazioni testimoniali dell'Amministratrice del Condominio e del marito dell'attrice, della cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare, i quali hanno confermato il capitolo 6) delle memorie istruttorie di parte attrice con il quale si chiedeva se fosse vero che: *"Nel mese di giugno 2017, dopo l'inizio dei lavori del 01.03.2017, anziché del 23.01.2017, è stato richiesto l'intervento del DDL e del titolare della Impresa appaltatrice per verificare le cause legate alla presenza di macchie, all'interno di una camera dell'appartamento dell'attrice e, all'uopo, porre in essere le opere necessarie onde eliminarle ma, purtroppo, le stesse macchie non solo non venivano eliminate ma, anzi, aumentavano, estendendosi anche nel salone attiguo"*;
- nella perizia giurata del 18.12.2018 a firma del Geom. **Persona_1** (cfr. doc. 14 fascicolo di parte attrice), in cui si afferma che: *"Dopo aver effettuato sopralluogo, aver visionato lo stato dei luoghi, ho notato sul soffitto e sulle pareti delle evidenti infiltrazioni provenienti dal sovrastante terrazzo, danneggiando parte del mobilio, delle pareti, soffitti, parte dell'impianto elettrico di due camere e del bagno, creando problemi di abitabilità all'interno dell'immobile. Al momento del sopralluogo si accertava un nauseante odore di muffa. Si fa presente che al piano superiore vi è*

una terrazza ad uso privato e durante i lavori di rifacimento della stessa venivano provocati i danni tuttora visibili e gli abitanti del sottostante appartamento vivono in uno stato di inagibilità" (descrizione dei danni coerente con le altre risultanze istruttorie sopra richiamate).

Di scarsa utilità istruttoria appare invece la deposizione dell'Arch. **Controparte_7** Direttore dei Lavori, il quale, in riferimento al sopralluogo effettuato nell'appartamento dell'attrice nel giugno 2017, ha riferito che: "Ero il direttore dei lavori eseguiti presso il Condominio e ho eseguito un sopralluogo per verificare la causa della macchie che si trovavano sul soffitto della sala da pranzo della sig.ra **Pt_1** ; la ditta è intervenuta e ha provveduto ai lavori di ripristino per cui le macchie che avevo constatato nel primo intervento sono state eliminate. Non so se successivamente ne siano comparse altre, credo di no, perché non ricordo di essere stato più interpellato"... "Riconosco la pec in data 7.10.2018 da me inviata e che mi viene esibita (doc. n. 7 di parte attrice)", mostrando così contraddizione o quanto meno scarso ricordo dei fatti, dato che dalle sue comunicazioni, come sopra evidenziato, risultano sopralluoghi successivi e nella relazione tecnica del dicembre 2018 il medesimo descriveva gli interventi necessari per risolvere le problematiche rilevate, evidentemente irrisolte.

In tale contesto deve pertanto ritenersi accertato che le infiltrazioni e la conseguente comparsa di umidità e muffa che hanno interessato l'appartamento di proprietà dell'attrice si sono verificate per fatto e colpa della ditta appaltatrice che non ha eseguito le opere commissionate a regola d'arte e comunque in modo da evitare danni a terzi, né ha approntato le dovute cautele nell'esecuzione dei lavori di rifacimento del terrazzo di proprietà del signor **CP_4** .

Relativamente all'ammontare dei danni, l'attrice ha depositato perizia giurata del 18.12.2018 redatta dal Geom. **Persona_1** (cfr. doc. 14 fascicolo di parte attrice), in cui sono dettagliatamente descritti i danni e gli interventi necessari per il ripristino dei locali ed il costo per la loro eliminazione, quantificato in € 2.939,17, nonché un preventivo dell'8.1.2019, redatto a corpo dalla ditta Panei (cfr. doc. 15 fascicolo di parte attrice), per complessivi euro 3.700,00 più IVA, relativo ai soli interventi di rifacimento dei soffitti e degli intonaci e di tinteggiatura. Priva di rilevanza probatoria ai fini della quantificazione dei danni appare invece la relazione tecnica del 2.12.2018 redatta dal Direttore dei Lavori Arch. **Per_2** nella quale il tecnico si limita a ravvisare la necessità di tinteggiare i vani dell'appartamento dell'attrice che hanno subito infiltrazioni senza però fornire ulteriori specificazioni circa i concreti interventi da attuare e il loro costo.

In tale contesto, si ritiene di aderire alla stima effettuata dal geom. **Persona_1** nella perizia giurata del 18.12.2018, alla quale parte convenuta non ha opposto specifiche contestazioni, a differenza del

preventivo della ditta Panei redatto “a corpo” e senza alcuna specificazione del tipo di lavorazione e delle stanze dell'appartamento a cui è riferito.

Così quantificato il danno patrimoniale, va rilevato che lo stesso è stato già percepito dalla signora **Pt_1** che ha ricevuto: - dalla Compagnia la somma di € 3.000,00, di cui € 494,00 per spese di assistenza legale a carico dell'assicurata, mediante due assegni datati 3.5.2019 e 10.5.2019 (doc. da 19 a 24 di parte attrice); - dalla **Controparte_1** la somma di € 600,00 offerta all'udienza dell'11.1.2023 a copertura della franchigia contrattuale non versata dalla Cattolica.

Relativamente al furto, non può invece ritenersi provato che l'evento sia avvenuto per fatto colposo della società convenuta, sia pure omissivo.

Invero, la responsabilità della ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. può essere affermata solo laddove questa, trascurando le più elementari norme di diligenza e di perizia e così la doverosa adozione di cautele, abbia colposamente violato il principio del “neminem laedere” creando un agevole accesso ai ladri e ponendo in essere le condizioni del verificarsi del danno (cfr. Cass. n. 12111/2006; Cass. n. 5840/91).

Secondo quanto dichiarato dal marito dell'attrice, escusso all'udienza del 12.5.2022: *“Quella sera eravamo andati a cena in un locale limitrofo e quando siamo tornati ci siamo accorti del furto. I preziosi erano di mia moglie e dei miei figli ... Confermo la circostanza. La porta d'ingresso all'immobile era integra, mentre era aperta la porta di accesso al terrazzo condominiale soprastante”* A.D.R. *“Sono entrati a casa tramite la porta finestra della cucina. Confermo anche la presenza di un cavo che era molto robusto”*.

Dal tenore di tali dichiarazioni, non corroborate da ulteriori elementi probatori - tale non potendosi ritenere la denuncia di sinistro né quella di furto, trattandosi di mere dichiarazioni di parte - non può ritenersi raggiunta la prova, neppure indiziaria, che la società appaltatrice abbia creato un agevole accesso ai ladri. Non è stato infatti provato che la porta di accesso al terrazzo condominiale fosse stata lasciata aperta proprio dal personale della società convenuta né che i ladri abbiano effettivamente utilizzato il cavo sospeso sulla facciata per calarsi dal terrazzo condominiale al balcone dell'attrice, né, prima ancora, sono risultate provate le modalità con cui gli stessi avrebbero avuto accesso alle scale condominiali per raggiungere il terrazzo prima di calarsi.

Peraltro, anche a voler ritenere provata la responsabilità della società convenuta, alcuna prova è stata fornita in ordine alla custodia dei preziosi all'interno dell'appartamento al fine di valutare se parte attrice avesse adottato le minime cautele richiedibili dalle più elementari norme di diligenza per salvaguardare i beni da un possibile furto, circostanza questa rilevante in termini di concorso causale del creditore ai sensi dell'art. 1227 primo comma c.c., la cui verifica è rimessa al giudicante.

Del pari, non può ritenersi raggiunta la prova dell'effettivo valore dei preziosi al momento del furto, non essendo utile a tal fine, in difetto di specificazioni valide anche per una eventuale valutazione equitativa, quali ad esempio fotografie, certificati di garanzia degli orologi, peso dei monili in oro e in argento e loro data di acquisto. Ininfluente al riguardo appare infatti la generica conferma dell'elenco depositato in atti da parte del signor Parte_6 il quale, peraltro, ha attribuito la proprietà di alcuni beni anche ai figli.

Ne consegue che alcunché può essere riconosciuto all'attrice per tale voce di danno.

Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno morale per il disagio abitativo e per il fatto che la festa del venticinquesimo anno di matrimonio organizzata nell'appartamento per il 6.10.2018 sarebbe stata annullata a causa delle infiltrazioni di acqua in occasione delle copiose piogge, vale evidenziare quanto segue.

Relativamente all'impossibilità di festeggiare l'anniversario alcuna prova è stata offerta circa l'effettiva data di matrimonio e della circostanza che la festa fosse stata organizzata proprio all'interno dell'appartamento che, peraltro, già nel giugno del 2017 era stato interessato da infiltrazioni, seppure limitate rispetto a quelle del 7.10.2018.

Del pari alcuna prova è rinvenibile in ordine al "danno morale" richiesto.

Al riguardo va rilevato che il danno morale consiste in un pregiudizio non avente base organica, insuscettibile di alcun accertamento medico-legale, e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2022, n. 15733), consistente nella sofferenza interiore (come, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).

Nel caso in esame, le allegazioni attoree appaiono del tutto generiche essendosi parte attrice limitata ad evidenziare una sofferenza connessa al mancato festeggiamento dell'anniversario di matrimonio senza specificare come i lamentati inconvenienti avrebbero inciso negativamente sulla vita familiare.

In buona sostanza, sebbene sia indubbio il disagio conseguente alla presenza delle infiltrazioni all'interno dell'appartamento attoreo, non si rinviene alcuna prova che si sia effettivamente verificato un danno - eccedente un mero disagio transeunte- in termini di sofferenza soggettiva o di significativa alterazione delle abitudini di vita (cfr Cass. Civ., sez. VI , 12/11/2019, n. 29206 secondo la quale *"... il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi*

e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa.”)

In definitiva, in virtù di quanto sopra accertato, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale mentre, per il resto, la domanda deve essere rigettata.

5. Sulla regolamentazione delle spese di lite.

In considerazione del parziale accoglimento della domanda e della circostanza che l’offerta a saldo del risarcimento dovuto è intervenuta solamente in corso di causa ed a istruttoria avanzata, sussistono giustificati motivi per compensare in misura del 30% le spese di lite, liquidate in dispositivo come da D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa all’esito del giudizio, delle fasi effettivamente svolte e del ridotto grado di difficoltà delle questioni di diritto trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, per quanto in motivazione, così provvede:

- 1) accerta la responsabilità della convenuta *Controparte_1* per i danni provocati all’attrice durante l’esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto sottoscritto con il *Controparte_8*, nei limiti di cui in motivazione;
- 2) dichiara soddisfacitivo l’importo di complessivi € 3.106,00 ricevuto dall’attrice e dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale;
- 3) rigetta per il resto le domande attoree;
- 4) condanna la convenuta a corrispondere all’attrice, a titolo di rimborso delle spese di lite e di quelle per la fase di mediazione, l’importo, già compensato come in parte motiva, di complessivi € 1.300,00, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge ed € 224,60 per spese vive.

Roma, 13.12.2024

dott.ssa Laura Liberati